



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta, y el Dr. Sebastián GALLINO, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA N° 4377/2016/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE CERDAN, MARCELO FABIAN (D); AGUIRRE, NELSON ALEXIS (D) EN AUTOS CERDAN, MARCELO FABIAN (D); AGUIRRE, NELSON ALEXIS (D) POR INFRACCION LEY 23.737 (ART. 5 INC. C)"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Marcelo Fabián Cerdan y Nelson Alexis Aguirre a fs. 1/7 vta., contra la resolución de fs. 15/22, en cuanto decreta el procesamiento de Marcelo Fabián Cerdan por considerarlo -prima facie y por semiplena prueba- que su conducta encuadra en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en orden al cual deberá responder en calidad de autor, y dispone la prisión preventiva de ambos imputados -arts. 5° inc. "c" de la ley



23.737, 45 CP, 306 y 312 CPPN. El recurso fue concedido a fs. 8.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 41, compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. José Alberto Boxler, en defensa de Marcelo Fabián Cerdan y Nelson Alexis Aguirre, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, la defensa cuestiona el procesamiento de Cerdán. Resalta la orfandad probatoria existente que impide vincularlo con el estupefaciente secuestrado.

Efectúa una reseña de las tareas investigativas desarrolladas que vinculan a la esposa de su defendido y sus hijos. Refiere al domicilio allanado, a quienes habitaban en él y fueron indicados en la orden de allanamiento y al lugar del hallazgo del tóxico. Alude a la frondosa prueba que se recolectó sobre sus hijos y el nexo con Benítez y Vas Torres y los proveedores de la droga. Cita los resultados de las intervenciones telefónicas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

Destaca que, al momento del allanamiento, en el domicilio estaban presentes Joel Cerdán, Lisando Cerdán y Silvana Benítez y que, asombrosamente, se le atribuye a Marcelo Cerdán la tenencia del tóxico incautado. Sostiene que no hay elemento que lo vincule con la venta de estupefaciente y que la única prueba es la conversación que transcribe el Juez en el auto recurrido y que no refiere a una operación concreta de tráfico de tóxicos.

Concluye que no se configura el grado de probabilidad necesario para el dictado del procesamiento y que, por el contrario, luce arbitrario ya que se vulnera el derecho de defensa, es inmotivado y no resulta una decisión razonada del derecho vigente en relación a las pruebas de la causa. Solicita se revoque el procesamiento de Marcelo Fabián Cerdán y se disponga su sobreseimiento o, en su caso, la falta de mérito y hace reserva del caso federal.

Cuestiona el dictado de prisión preventiva. Aduce que la resolución carece de un análisis de elementos objetivos y concretos como lo establece el fallo plenario "Díaz Bessone". Analiza particularizadamente las condiciones personales de sus defendidos Cerdán y

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29321369#175096817#20170405095001317

Aguirre y solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General menciona la investigación de la prevención y los resultados de los allanamientos.

Alude a los agravios de la defensa y sostiene que hay razones mínimas para sostener el procesamiento Cerdán, que no dejan de ser tales y, por lo tanto, no dan lugar a la nulidad. Refiere a la relativamente escasa cantidad de estupefaciente secuestrado en el domicilio del nombrado, pero resalta que estaban presentados en 22 envoltorios de nylon. Menciona la necesidad de conectar el tóxico con otros elementos previos que permitan sostener la imputación y resalta el diálogo entre Cerdán y Vas Torres, donde se le propone el negocio.

Efectúa consideraciones respecto a las reglas de accesoriedad y concluye que tal elemento es un indicador procesal que permite sostener la imputación. Solicita se confirme el procesamiento de Cerdán.

Respeto de la prisión preventiva, alude a la gravedad del hecho y refiere al tóxico que se le secuestró a Aguirre, respecto de quien no se cuestionó su procesamiento. Indica el tiempo de las actuaciones y sostiene que no está satisfecho el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

arraigo en este momento. Estima que no debería concederse la excarcelación y resalta que no hay constancias de los antecedentes penales de los imputados.

Solicita se confirme el procesamiento de Cerdán y la prisión preventiva de éste y Aguirre.

II- Que, cabe poner de resalto que las actuaciones principales reconocen su inicio en la pesquisa que tramitó ante la instancia a quo, donde se investigaba a distintos sujetos por presumirse que desarrollaban actividades en infracción a la ley de drogas (23737): ocultamiento y/o almacenamiento, transporte, fraccionamiento y comercialización de sustancias y/o elementos relacionados. El 22/11/2016 el magistrado libró orden de allanamiento y requisas de 6 domicilios situados en Chajarí, Concordia y Concepción del Uruguay, los cuales fueron efectivizados el 26/11/2016.

Con resultado de ello, en el domicilio donde residiría Nelson Alexis Aguirre, sito en calle Alberdi 1340 de la ciudad de Chajarí, se secuestró a) en un pieza, un trozo compacto de al parecer cannabis sativa; b) en el comedor y dentro de un vaso rojo, una planta de la misma especie vegetal alucinógena; c) en una habitación una pipa con vestigios y una cajita de madera con vestigios; d)

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29321369#175096817#20170405095001317

en un cajón de una cómoda, una carpeta escolar con hojas de ese mismo vegetal entre las hojas de papel que contenía; e) un vidrio con al parecer vestigios de cocaína (total de 42 gramos de al parecer marihuana) y una planta de igual especie.

Asimismo, en el domicilio de Marcelo Fabián Cerdán sito en la calle Oddiar N° 1125 de la ciudad de Concordia, se incautó: a) en una habitación, al fondo de una cajonera del ropero, distintos trozos compactos de al parecer clorhidrato de cocaína; b) sobre uno de sus laterales un rallador metálico con restos de sustancia blanca; c) en una bolsa de nylon ubicada en una de las cajoneras de dicho ropero 22 envoltorios de nylon con cannabis sativa (total de 4,7 gramos de al parecer cocaína y 35,01 gramos de marihuana).

Finalmente, el juez dispuso la detención de los nombrados, quienes fueron indagados el 29/11/2016, decretándose su procesamiento y prisión preventiva el 12/12/2016.

III- Sentado aquello, corresponde, en primer lugar, dar tratamiento a los agravios de la defensa respecto del auto de procesamiento de Marcelo Fabián Cerdán.

Al respecto, es preciso señalar primeramente que los elementos incorporados a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

causa mediante las tareas de inteligencia, informes y desgrabaciones dieron lugar a la primigenia hipótesis de que Marcelo Fabián Cerdán, conjuntamente con otros sujetos de distintas localidades -entre ellos, su pareja e hijos- estarían involucrados en actividades de comercialización y/o tráfico de estupefacientes (cfr. específicamente aquellas obrantes a fs. 427/430 vta., fs. 473/474 y fs. 489).

Tal hipótesis, contrariamente a cuanto sostiene la defensa, fue fortalecida por el resultado del allanamiento del domicilio del imputado llevado a cabo el día 26/11/2016, oportunidad en la que se incautaron trozos compactos de clorhidrato de cocaína y 22 envoltorios de nylon con cannabis sativa (total de 4,7 gramos de al parecer cocaína y 35,01 gramos de marihuana).

Es que, aún cuando resta fortalecer la base empírica en la instrucción, no debe perderse de vista que la conversación entre Cerdán y otro de los investigados -Vas Torres- citada por el magistrado, permite vincular a éste en el corretaje de estupefaciente y dotar de sentido a lo secuestrado al momento de su detención.

Asimismo, atendiendo a los cuestionamientos de la defensa, la conducta que se

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29321369#175096817#20170405095001317

le atribuye a Cerdán encuadraría en el concepto normativo de tenencia, pues en principio el lugar de aprehensión del tóxico es de aquellos ámbitos donde el imputado ejerce su señorío, es decir, en los que al menos en principio, puede decirse que existía una relación de disponibilidad real sobre dicho material -característico de la tenencia-.

Por otro lado, reviste trascendencia la forma en que se hallaba acondicionada la sustancia tóxica, presumiblemente lista para su expendio, lo que razonablemente interpretado permite tener por conformada -por el momento- la hipótesis del "tráfico", característico de la figura en análisis.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que ha sido criterio de este Tribunal -en sus diversas integraciones- sostener que las conductas previstas en el art. 5 de la ley 23.737 se vinculan con el tráfico... Este 'tráfico' característico, es una noción comprensiva de 'toda forma de extender y expandir la droga, con independencia de la idea puramente comercial o mercantil, esto es, sin precisar ni ánimo de lucro ni habitualidad en los actos' (cfr. García Vitor - Goyeneche, Régimen legal de los estupefacientes, Ed. Jurídicas Cuyo, pág. 130)" (L.S.Crim. 2.005-II-313, entre otros).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

Que por demás, la jurisprudencia del Tribunal en orden a los requisitos que deben mediar para el dictado del auto de procesamiento es conocida y sigue en un todo los lineamientos de la disposición ritual que lo contempla. En otros términos, reunidos los extremos del art. 306 del CPPN el mismo resulta procedente.

Que el precepto citado no contiene la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan “elementos de convicción suficientes” sobre el mismo. Luego, si en esta etapa se debieran analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

En efecto, el magistrado ha sopesado variables que se desprenden de los elementos concretos de la causa y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre los imputados, dando acabado cumplimiento a lo preceptuado por los arts. 123 y 306 del C.P.P.N.

En consecuencia, los elementos obrantes en autos permiten arribar -con el grado de provisoriedad que exige la instancia- a la hipótesis propuesta por el magistrado a quo, prevista en el

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29321369#175096817#20170405095001317

art. 5 inc. c) de la ley 23737, por lo que corresponde rechazar el agravio impetrado sobre el punto por la defensa técnica y confirmar el procesamiento dictado respecto de Marcelo Fabián Cerdán.

IV- a) Que corresponde abordar entonces los agravios impetrados contra el dictado de la prisión preventiva respecto de los imputados Cerdán y Aguirre.

Al respecto, debo recordar que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

El Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

"DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

b) En tal sentido, debo destacar que los imputados fueron detenidos el 26/11/2016 y se dictó el procesamiento y prisión preventiva el día 12/12/2016. En efecto, entiendo que con este escenario y con los elementos que tuvo en vista el Juez al tiempo del dictado de la cautelar, este Tribunal debe revisar tal medida.

En ese contexto, aun cuando se hayan incorporado los informes de vida y costumbres de los imputados que ilustran respecto de sus ocupaciones y sus vínculos familiares, que la defensa acompañó documentación en tal sentido, y que los informes del RNR que dan cuenta de la ausencia de antecedentes penales de ambos, debe tenerse presente lo



incipiente de la investigación y las medidas que restan producirse, tal como fuera señalado por el a quo en la resolución recurrida -esto es testimoniales y pericias-, por lo que considero que la prisión preventiva decretada resulta absolutamente justificada.

A ello cabe agregar que a la fecha de la presente resolución, la cautelar se encuentra dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que -por el momento- resulta razonable y proporcionada.

En virtud de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Cerdán y Aguirre, y la confirmación de la resolución apelada en todas sus partes.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** y el **Dr. Sebastián Gallino**, dijeron: Que comparten en lo sustancial y adhieren a la solución propuesta el voto que encabeza el Acuerdo.

Que, en mérito al resultado del acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa a fs. 1/7 vta. y confirmar la resolución de fs. 15/22 vta. en cuanto decreta el procesamiento de Marcelo Fabián Cerdán y la prisión preventiva de éste y de Nelson Alexis





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4377/2016/2/CA1

Aguirre, en virtud de los fundamentos expuestos(art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que el Dr. Sebastián Gallino estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL
PROSECRETARIO DE CÁMARA

